

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1276/2530

บริษัท อาท (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

นายชานนท์ สุวสินธ์

จำเลย

นายชยันต์ รัตนเสน ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาต่อศาลออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดยื่นฎีกาโดยอ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษ เนื่องจากโจทก์ได้แต่งตั้งทนายโจทก์คนใหม่และฎีมูลำเนาโจทก์ได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ พนักงานศาลส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ทนายโจทก์คนเดิมทราบและทนายโจทก์คนเดิมนำสำนวนคดีนี้มาส่งคืนให้กับโจทก์ในภายหลังและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาได้นั้น จำเลยเห็นว่า การที่โจทก์ย้ายฎีมูลำเนาไปอยู่ที่แห่งใหม่และเปลี่ยนทนายโจทก์คนใหม่เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องแจ้งให้ศาลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไปในสำนวน เพื่อประโยชน์ของโจทก์เองในการติดต่อระหว่างศาลกับโจทก์ทั้งโจทก์ย่อมรู้ล่วงหน้าและเรียกสำนวนคดีจากทนายโจทก์คนเก่าคืนได้ก่อนหน้านั้น แต่โจทก์เพิกเฉยมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับผลส่วนได้ส่วนเสียของโจทก์เองในคดีเลยพฤติการณ์เช่นนี้จึงไม่ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษที่โจทก์จะขอขยายระยะเวลาได้ ขอศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งศาลที่ให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นฎีกาและมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 500,000 บาทกับดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี คิดจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 21,874 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2530

โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2530 ขอย้ายระยะเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาอ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษ ศาล ชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 91)

โจทก์ฎีกา (อันดับ 93)

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา (อันดับ 95)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาเรื่องขยายระยะเวลายื่นฎีกานี้จะได้วินิจฉัยเมื่อมีคำพิพากษา

วิเคราะห์แล้ว ปัญหาเรื่องขยายระยะเวลาขึ้นฎีกานี้จะได้วินิจฉัยเมื่อมีคำ
พิพากษา

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>